

1501360-57.2020.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Guacy Sibille Leite

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2145398/2020 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3, 7840/2020 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gabriel Rodrigues Lima da Silva

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guacy Sibille ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

3ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501360-57.2020.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501360-57.2020.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2145398/2020 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3, 7840/2020 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gabriel Rodrigues Lima da Silva

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guacy Sibille Leite

Vistos.

GABRIEL RODRIGUES LIMA DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado por incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 16 de junho de

2020, por volta das 10:30 horas, no telhado de um 'bar' (em situação irregular), situado na Avenida Cásper Líbero, nº 1040 (bairro Parque Ribeirão Preto), nesta cidade, ainda com dezoito (18) anos de idade, depois de adquirir e receber de maneira escusa, guardava e tinha em depósito para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, droga constituída nas quantidades de 31,260g (trinta e um gramas e duzentos e sessenta miligramas) de "Cannabis Sativa L", popularmente conhecida como "maconha", armazenada, respectivamente, em um invólucro plástico incolor; e 0,770g (setecentos e setenta miligramas) de Cocaína, armazenada em três invólucros plástico incolores, conforme laudo de constatação provisória acostado a fls. 16/19 e Laudo Químico Toxicológico Definitivo de fls. 79/81, sendo, portanto, aptas a produzirem dependências física e psíquica.

O réu foi notificado e ofertou defesa preliminar.

A denúncia foi recebida. Na sequência, o réu foi citado.

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, a prova oral foi colhida e interrogado o acusado, por videoconferência com o uso da ferramenta Microsoft Teams. Em alegações finais, o Ministério Público posicionou-se pela condenação nos exatos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, requereu o reconhecimento da figura privilegiada do tráfico e, subsidiariamente, a imposição de regime menos gravoso.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido deve ser julgado procedente.

A materialidade foi comprovada, porquanto se evidenciou no exame de constatação provisória e no exame químico-toxicológico a presença de substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, consoante auto de exibição e apreensão e exame químico toxicológico, além da prova oral coligida.

A autoria é inconteste.

Interrogado em juízo, o acusado confessou a prática do delito. Esclareceu que estava comercializando drogas no local.

A confissão do acusado não é elemento isolado nos autos, ao revés, foi corroborada pelo conjunto probatório. Quanto à confissão judicial, vale destacar:

A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial. (Júlio Fabbrini Mirabete - Processo Penal - ed. Atlas, 8a edição, pág. 288).

APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO. VALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FURTO CONSUMADO. DOSIMETRIA QUE NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO. REGIME ABERTO MANTIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. (...) 2. A confissão, de fato, não é prova dotada de caráter absoluto (aliás, no sistema processual penal em vigor, nenhuma prova tem esse caráter). Todavia, é importante elemento a ser considerado pelo julgador na formação do seu convencimento. Quando a confissão estiver em conformidade com os demais elementos dos autos, como ocorre neste feito, serve, sim, de supedâneo à prolação do edito condenatório. No caso, nada existe a indicar que a confissão não tenha sido firme e sincera. Com todo o respeito, apenas elucubrações anódinas, por assim dizer, as quais pouco ou quase nada auxiliam na apreciação do acervo probatório, poderiam, num caso como o presente, dar sustentáculo à conclusão de que a ré estaria mentindo, imputando a si, falsamente, o fato criminoso. Nada existe de concreto (nem mesmo de compreensível) a indicar a imprestabilidade da confissão judicial da apelante, mormente porque confirmada pela prova oral produzida em Juízo. (...) Precedentes do STF. (TJSP, Apelação nº 0002143-30.2010.8.26.0060, 3º Câmara de Direito Criminal, julgado em 31/10/2017).

Em juízo, os guardas municipais informaram que foram escalados para acompanharem

uma operação da "Fiscalização Geral", da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, que iria ocorrer na Avenida Cásper Líbero, Parque Ribeirão Preto, cujo objetivo era a reintegração de uma área pública. No local, durante o ato, o acusado se aproximou alegando que "precisava pegar seus objetos". Pegaram então os referidos pertences e constataram a existência das drogas e do numerário informado na denúncia. Nesse sentido, a confissão do acusado vai ao encontro das declarações dos depoimentos testemunhais, formando um conjunto probatório harmonioso. Desse modo, é incontroversa a autoria.

Diante desse quadro, percebe-se que o conjunto probatório aponta, de forma suficiente, ter o réu praticado o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em suas elementares, na forma descrita na denúncia.

Ainda que o ato de venda, em si, não tenha sido praticado ou observado pelos policiais, a condenação por tráfico não pode ser afastada. Isso porque o artigo 33 da Lei 11.343/2006 dispõe que o ato de guardar ou manter em depósito a droga já configura o tipo penal.

A propósito, veja-se a seguinte decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cuja tese está consolidada na edição nº 131 do Caderno Jurisprudência em teses:

"O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento" (HC 382.306/RS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/2/2017, DJe de 10/2/2017). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RESp 1807400/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019)"

Por oportuno, "Convém ressaltar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria" (conforme Tornaghi, in "Curso de Processo Penal", 5ª ed., II/49; TACRIM - SP 43/251; 50/218 - 219).

Ante o exposto, conclui-se pela procedência do pedido, nos exatos termos da denúncia.

Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, cumpre fixar a pena-base em cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa.

Dentre as circunstâncias legais, presentes a confissão prestada em harmonia ao que estabelece a súmula nº 630, do Superior Tribunal de Justiça ("A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio"), não computada em virtude da imposição da pena em seu menor patamar, consoante verbete nº 231, súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Não há causas especiais de aumento de pena; presente a de diminuição descrita no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei de Tóxicos, haja vista a primariedade do agente, ausência de antecedentes e de vinculação a organização criminosa, daí porque cumpre reduzir a pena em dois terços. Nesse peculiar, importante destacar que atos infracionais não possuem o condão de obstar a figura privilegiada.

Torno definitivo o quantum da pena em um ano e oito meses de reclusão e ao pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa.

Presentes os requisitos legais elencados no artigo 44, incisos I a III, do Código Penal, concedo ao acusado a substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade em entidade assistencial a ser especificada na fase de execução e pelo prazo da pena original, assim como por limitação de final de semana. Na hipótese de conversão, iniciará o cumprimento da pena em regime aberto.

Posto isso, julgo procedente o pedido e, em consequência, condeno GABRIEL RODRIGUES LIMA DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de um ano e oito meses de reclusão e ao pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa, cada unidade equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no artigo 33, combinado com seu parágrafo 4º, da Lei 11.343/06.

Ante o regime imposto, faculto ao acusado o apelo em liberdade.

Com fundamento no artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, o acusado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas, ressalvado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil (gratuidade da justiça deferida no item "2" de p. 106). Transitada em julgado, expeça-se guia de execução e comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal).
P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 04 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA